

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3525/2531

นางสาว อา รีย์ อิน รวม
บริษัท ไทย รอ แอลฟรอสเซนด์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 30

คำรถบริการรับส่งที่นายจ้างทอดรองจ่ายไปก่อนแทนลูกจ้างแล้วนำมาหักกับค่าจ้างของลูกจ้างตามที่ตกลงกัน เงินที่หักก็เป็นจำนวนอันสมควรที่นายจ้างได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ถือได้ว่าเงินที่หักนั้นเป็นหนี้อันเกิดแต่การทำงาน มิใช่หนี้อื่นตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 30

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างที่ขาดย้อนหลังไปสองปี จำเลยให้การว่า โจทก์ตกลงกับจำเลยเมื่อแรกสมัครงานให้จำเลยหักค่าจ้างเป็นคำรถรับส่งวันละ 23 บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อตกลงที่โจทก์ยอมให้หักค่าจ้างเป็นคำรถบริการรับส่งตามหนังสือสัญญาจ้างฯ เอกสารหมายเลข.3 ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 30 ที่ห้ามนายจ้างนำหนี้อื่นมาหักกับค่าจ้างพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำรถบริการรับส่งตามที่ตกลงกันมีลักษณะเป็นทำนองจำเลยให้สวัสดิการแก่โจทก์ในการเดินทางไป-กลับ สำหรับการทำงานโดยจำเลยทอดรองจ่ายไป

ก่อนทั้งคำรณบริการรับส่งดังกล่าวก็เป็นจำนวนอันสมควรที่นายจ้างได้จ่ายไปตามความเป็นจริง ถือได้ว่าเงินที่หักนั้นเป็นหนี้อันเกิดแต่การทำงาน มิใช่หนี้อื่นตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 30 ตามที่โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(junth jantharungs-ma-noh pier-sa-nong-sin-wal kong-lam)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>